



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1013 del 26/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 255 del 26/06/2026

PROPOSTA N. 1855 del 26/06/2026

**OGGETTO: EVENTO "LAMEZIA TALENT 2026 IL PALCO DEI TALENTI CALABRESI" DEL 28 GIUGNO 2026.
DIRITTI SIAE. IMPEGNO DI SPESA.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il decreto sindacale n. 1 del 2.02.2026 con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del T.U.O.EE.LL. con attribuzione della direzione del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme;
- l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

VISTA

-la **Deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 20/05/2026**, avente ad oggetto: *Atto di indirizzo per la programmazione e realizzazione delle Feste Patronali Lametine INSIEME anno 2026*, con la quale e' stato definito il quadro programmatico e lo stanziamento di spesa massimo complessivo pari a euro 115.900,00 (IVA inclusa) a valere sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione, esercizio 2026;

-la **Deliberazione della Giunta Comunale n.168 del 05/06/2026** avente ad oggetto:*Evento istituzionale 'Lamezia Talent 2026 Il Palco dei Talenti Calabresi' in occasione delle festività dei Santi Patroni Pietro e Paolo. Approvazione atto di indirizzo e integrazione al programma generale delle 'Feste Patronali Lametine INSIEME anno 2026*, con la quale e' stato demandato al Dirigente del Settore competente l'adozione di tutti i conseguenti atti di gestione;

-la Determina Dirigenziale n. 905 del 08/06/2026 con la quale si e' proceduto all'approvazione dell'Avviso Pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse.

DATO ATTO che la manifestazione "Lamezia Talent 2026" prevede l'esecuzione pubblica di brani musicali e spettacoli di intrattenimento, configurando l'obbligo del pagamento dei diritti d'autore in favore della S.I.A.E. (Società Italiana degli Autori ed Editori);

RICHIAMATA la Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), e in particolare l'art. 180, che attribuisce in via esclusiva alla SIAE l'attività di intermediazione per il pagamento dei diritti d'autore;

CONSIDERATO CHE:

- la manifestazione sopracitata, comporta l'esecuzione di musiche tutelate dal diritto d'autore dunque sottoposta all'assolvimento di oneri da corrispondere alla SIAE, obbligatori per legge, ai sensi dell'art. 180 della L. 633/1941 (Legge sul diritto d'autore);
- l'assolvimento di diritti obbligatori per legge a favore della SIAE non è soggetto alle norme di cui alle procedure di appalto, trattandosi di un contratto di servizio aggiudicato in base alla legge n. 633/1941 art. 180 che attribuisce in via esclusiva a SIAE, tra le altre funzioni, anche l'incasso dei proventi derivanti dai diritti d'autore;
- in base alla determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici si esclude il presente affidamento dall'ambito di applicazione della tracciabilità, trattandosi di fondi comunque tracciati;
- nel riconoscimento di tali oneri, non si configurano attività economiche, di acquisizione di beni e servizi, riconducibili alle previsioni di cui alla Legge n. 296/2006, commi 1175-1176 (DURC);

DATO ATTO CHE:

- il settore competente ha richiesto alla SIAE (Mandataria) di Lamezia Terme di quantificare la spesa inerente ai diritti SIAE per l'evento del 28 giugno c.a.;

VISTO il preventivo di spesa/nota pro-forma trasmesso in data 26/06/2026 dalla Mandataria SIAE competente per territorio, relativa al permesso spettacoli per la serata del 28 giugno 2026, dal quale risulta l'importo per l'assolvimento dei diritti SIAE quantificato complessivamente in euro 437,40 oltre iva come per legge

RICHIAMATO

l'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede l'adozione di apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

PRECISATO, ai sensi del citato art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è assolvere gli adempimenti riguardo il pagamento dei diritti d'autore SIAE nelle manifestazioni;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento servizi complementari, diritti SIAE;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

RILEVATO che, trattandosi di versamento di diritti d'autore istituzionalmente gestiti in regime di esclusiva dalla SIAE:

- la spesa è esente dall'obbligo di acquisizione del codice CIG (Codice Identificativo Gara);

- non si applicano le ordinarie procedure di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 nei termini standard d'appalto;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente affidamento non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza (D.lgs. n. 81/2008), non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

RITENUTO pertanto impegnare la somma complessiva di euro 533,628 di cui: euro 437,40 a titolo di imponibile ed euro 96,228 a titolo di IVA con imputazione sul bilancio 2026/2028 - esercizio 2026 - in favore di SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori CF/CCIAA 01336610587 Partita IVA 00987061009 REA 840555;

CONSIDERATO che nei confronti del sottoscritto non sussistono le condizioni ostative previste dall'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, relative all'obbligo di astensione dall'incarico in caso di conflitto di interessi e all'obbligo di segnalazione di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Acquisito on line il DURC della SIAE -prot.. INPS 50488427 - che risulta regolare con validità fino alla data del 23.08.2026 ;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) e all'art. 184 (Liquidazione della spesa);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026-2028;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028

RITENUTA l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012

DATO ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1.**Di prendere atto** della necessita' di provvedere all'assolvimento dei diritti SIAE, per il pagamento degli oneri derivanti dai diritti d'autore relativi all'esecuzione di opere tutelate nell'ambito della manifestazione denominata Lamezia Talent 2026 Il Palco dei Talenti Calabresifissata per la serata del 28 giugno 2026 lungo Corso Numistrano.
- 2.**Di impegnare** in favore della SIAE -Societa' Italiana degli Autori ed Editori - con sede in Roma, Viale della Letteratura, 30, CF/CCIAA 01336610587 - Partita IVA 00987061009 - REA 840555, la somma complessiva di euro **533,628** (di cui euro 437.40 a titolo di imponibile ed euro 96.228 a titolo di IVA), somma che trova copertura nel bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, al Capitolo **1522/4** piano dei conti 1.03.02.02.005.
- 3.**Di dare atto** che non sussiste obbligo di acquisizione di C.I.G. e tracciabilita'dei pagamenti per le motivazioni indicate in premessa ovvero: l'esecuzione di musiche tutelate dal diritto d'autore e' sottoposta all'assolvimento di oneri da corrispondere alla SIAE, obbligatori per legge, ai sensi dell'art. 180 della L. 633/1941, e l'assolvimento di tali diritti non e' soggetto alle norme di cui alle procedure di appalto d'acquisto ordinario.
- 4.**Di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento e del provvedimento finale l'ing. Pasqualino NICOTERA, dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme, attesta che non si trova in situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dal Codice di Comportamento vigente.
- 5.**Di dare attuazione** agli adempimenti di pubblicita' prescritti dalla normativa vigente e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto del D.Lgs. n. 33/2013.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1855 del 26/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 26/06/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 255 del 26/06/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	1522	490	1	05	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	533,63

a favore di:

Codice	Fornitore
54014	S.I.A.E

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
EVENTO "LAMEZIA TALENT 2026 IL PALCO DEI TALENTI CALABRESI" DEL 28 GIUGNO 2026. DIRITTI SIAE. IMPEGNO DI SPESA.

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 26/06/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.